

## 6. 수사결과 및 의견

### ○ 피해자 측 주장 관련

(주)씨엘오미디어 최대 주주 최 ○ 는 2020. 4. 14. 고발 대리인 자격으로 강서 경찰서에 출석하여 고발 대리인으로 진술하였다.

(주)씨엘오미디어는 방송영상을 촬영하는 회사이고, (주)에스티엔은 스포츠 중계방송국을 직접 운영하는 회사로 약 2년 전에 (주)에스티엔 대표 이강영을 알게 되어 (주)에스티엔 법인을 20억 원에 인수 합병하기로, 2018. 10. 24. 양해각서를 체결하고, 2019. 01월 말까지 (주)에스티엔 스포츠 신설법인을 인수 합병하면서 나머지 10억 원을 지급하기로 하고,

계약금 명목으로 2018. 10. 24. (주)에스티엔 법인 명의의 기업은행 018-10- 계좌로, 2018. 10. 24. 3억 원, 2018. 10. 29. 7억 원 2회에 걸쳐 총 10억 원을 입금시켜 주었으나,

(주)에스티엔 법인 방송등록 채널이 (주)에스티엔 스포츠 신설법인으로 과학기술정보통신부에 등록이 된 사실 및 (주)에스티엔 법인 방송 채널이 (주)에스티엔 스포츠 신설법인으로 이관되어 폐업된 사실도 몰랐고,

2019. 3월경에 (주)에스티엔 법인 뉴스사업 (주)에스티엔 스포츠로 이전이 된 사실을 피의자 이강영이 말을 하지 않고, 이런저런 이유를 내세워 (주)에스티엔 스포츠 신설법인을 (주)씨엘미디어 넘겨주지 않아 인수 합병을 하지 못해 (주)에스티엔

대표 이강영에게 계약금 10억 원을 반환해 줄 것을 수 회 에 걸쳐 요구하였으나 반환해 주지 않아, (주)씨엘오미디어에서 (주)에스티엔 법인 이강영을 상대로 서울중앙지방법원에 10억 원에 대한 대여금 반환 청구 소를 제기 하여 진행 과정에서 (주)에스티엔 법인에서 중앙지방법원에 제출한 법인통장 내역을 확인해 보니 (주)에스티엔 대표 이강영은 (주)씨엘오미디어로부터 계약금 명목으로 10억 원을 입금받아 인수 합병 명목으로 사용한 것이 아니고 개인적으로 “범지일람표”와 같이 26회에 걸쳐 임의 사용한 사실을 확인하고 고발한 것이라고 주장하고 있다.

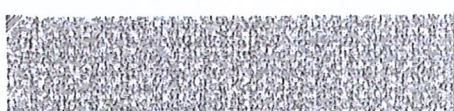
#### ○ 피의자 측 주장 관련

피의자는 2018. 4월경 유티씨인베스트먼트를 통해 피해자 측 고발 대리인 최 \_ , 기 운영하는 (주)해피라이징을 알게 되어 (주)에스티엔 방송사업에 투자하는 구조를 이야기하였고, 유티씨인베스트먼트를 통해 (주)에스티엔 법인에 대한 회계 실사 및 법률 실사를 마치고,

2018. 08. 09.경 (주)해피라이징 법인 실제 운영자인 \_ 과 투자 양해각서를 체결 하였으나, 그 이후에 최 \_ 는 유티씨인베스트먼트로부터 들어오는 투자금의 투자 조건이 불리한 조건이다 보니, 2018. 8. 9. 작성한 양해각서를 파기하고 양자 간 직접 양해각서를 체결하자는 제안을 하였고,

(주)에스티엔 법인은 신규로 (주)에스티엔 스포츠 설립하고, (주)에스티엔이 영위하고 있는 방송사업 및 뉴스사업, 신설법인을 포함해 (주)씨엘오미디어에서 18억원 + 알파 2억 원(2억 원은 신설법인 유상증자), 총 20억 원에 (주)에스티엔 법인 및 신설법인을 양도하고,

(주)에스티엔 법인에서 신설법인 주식 10만 주 중, 주식 30%를 소유하고, (주)씨엘오미디어 법인에서 주식 70%를 소유하기로 양해각서를 체결하고,







2018. 10. 24. (주)에스티엔 법인 명의의 기업은행 018-106996-24019계좌로, 2018. 10. 24. 3억 원, 2018. 10. 29. 7억 원 2회에 걸쳐 총 10억 원을 선금금으로 입금받아 양해각서 조건대로 2018. 10. 25. (주)에스티엔 스포츠 신설법인을 설립하고 신설법인 자본금으로 5억 원을 집행하였고,

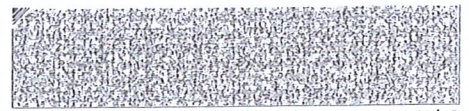
5억원은 2017년 초부터 (주)주연테크와 (주)에스티엔은 교육 관련 사업을 하기위해 2017. 4. 24. PC 공급 계약을 체결하고, (주)주연테크로부터 선금금으로 5억 원을 지급받았으나 양사 사업이 원활하게 진행이 되지 않아 (주)주연테크에 5억 원을 돌려준 것이라고 진술하고,

2019. 1월경 (주)씨엘오미디어에서 신규 사업인 호주 야구 중계방송 사업을 진행하기 위해 (주)에스티엔에서 직원 조 외 2인을 호주로 파견을 보냈으나 진행 중에 (주)씨엘오미디어에서 중도 귀국을 시켰고, 그 이후에 (주)에스티엔 법인 방송사업 및 뉴스사업 이관 과정을 알려 달라는 요청을 해와 메일로 답변을 했고,

방송사업을 (주)에스티엔 스포츠로 이전등록을 하기 위해 과학기술정보통신부로부터 인, 허가 신청을 하여, 2019. 02. 19. (주)에스티엔 스포츠 방송등록 채널이 과학기술정보통신부에 등록이 되어, 같은 달 20. (주)에스티엔의 기존 방송 채널이 폐업이 완료되었고,

(주)씨엘오미디어 법인 최 는 (주)에스티엔 법인 대표 이강영에게 미팅을 요청해 2019. 02. 20. 최 사옥에서 만나 과학기술정보통신부로부터 (주)에스티엔 스포츠 신설법인으로 인, 허가등록이 되었다는 사실을 통보하고 해당 자료를 최에게 제출하였다는 진술이고.

2019. 2. 20. (주)씨엘오미디어 사옥에서 (주)씨엘오미디어 최 미팅을 하면서도 진행



상황을 최 \_ 에게 전달 하였음에도 당시 호주 야구 사업도 원활하지 않았고,

(주)씨엘오미디어 사옥도 매각되지 않아 잔금을 지급할 수 없어 신설법인 (주)에스티엔 스포츠 지분 70%를 인수 할수 없다 보니 (주)씨엘오미디어에서 양해각서를 무시하고 금전소비대차계약서를 근거로 (주)에스티엔 법인에 10억 원을 차용해 준 것이라고 주장하면서 반환을 요청하다 보니 사업이 지속되지 못한 것이고, 현재 (주)씨엘오미디어에서 서울남부지방법원에 지급명령 신청까지 해 소송 진행 중 이라는 진술 하고 있다.

#### ○ 의견

위 내용을 종합해 볼 때

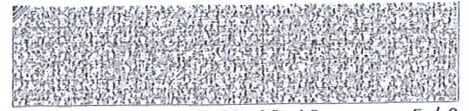
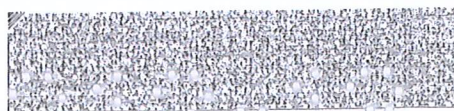
피해자 최 \_ 의 진술에 신빙성이 없고, 신설법인 (주)에스티엔 스포츠가 설립 되어 (주)에스티엔 법인 방송 채널이 신설법인으로 이관되었다는 진행 상황을 피의자로부터 메일로 보고를 받았음에도 피의자로부터 진행 상황을 보고 받지 못해 신설법인을 인수하지 못한 것이라고 주장하는 것으로 보아 (주)씨엘오미디어 최 \_ 은 신설법인을 인수할 의사가 없었다고 판단되고,

피의자가 (주)씨엘오미디어로 부터 계약금 10억 원을 입금받아 양해각서대로 조건을 이행하지 않았다고 보기 어렵고, 계약금 10억 원을 피의자 개인적으로 사용하거나 (주)에스티엔 법인회사 운영자금으로 사용하여 횡령하였다고 볼 만한 입증자료가 부족 하여 본 건에 대하여 불기소(혐의없음) 의견 임.

2020. 6. 24.

서울강서경찰서

사법경찰관



바. 검토

1)특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)

- 2018. 10. 24. 두 법인 사이에서 체결된 양해각서는 (주)에스티엔스스포츠 설립 및 방 송업 영위 준비완료로 말미암아 그 주식 지분의 70%를 고소법인이 총 20억원에 인수하는 것을 최종 목적으로 하고 있다.





- 따라서 설령 20억원 중 10억원을 대여금으로 규정하였다고 하더라도, (주)에스티엔 측에서 (주)에스티엔스포츠 설립을 위한 준비(설립 등기, 방송업 인허가)를 양해각서 내용과 같이 실질적으로 이행하였던 것으로 보인다.
- 고소법인에서는 방송업 인허가가 지연되었음을 이유로 해당 계약의 파기를 주장하고 있는데, 그러면서도 오히려 2018. 10. 24. ~ 2019. 2. 19.(방송업 인허가 완료 시기)까지 ①단 한차례도 계약의 이행과 관련된 이의제기 등 일체의 의사표시를 하지 않고, ②오히려 (주)에스티엔 측에서는 계약이행과 관련된 중간 상황보고 등을 하였다는 점에서 단순히 방송업 인허가 절차가 지연되었다는 이유만으로 (주)에스티엔에서 애초에 기망 의사를 가지고 양해각서를 체결하였다고 판단할 수는 없다. 따라서 해당 사안은 계약 이행에 관한 민사사안으로 판단된다.
- 또한 고소법인에서는 해당 10억원이 차용금임을 주장하며 반환할 것을 요구하고 있으나, 그러면서도 오히려 (주)에스티엔스포츠에 대한 인수 의지를 참고인 박근용 등을 통해 지속적으로 밝힌 것으로 보이는 등 사실은 투자금임을 인지하고 있는 듯한 정황이 확인된다.
- 뿐만 아니라, 고소법인에서 주장하는 사용처 기망(주연테크 송금, 세금 납부, 기타 에스티엔 운영자금 사용)에 관하여, 해당 20억원은 액면가 5,000원의 주식 10만주 중 고소법인이 7만주를 인수하는 대가로 (주)에스티엔에 지불한 것이므로, 회계 실사를 통해 (주)에스티엔스포츠의 가치를 인정한 것을 전제로 '투자금' 성격으로 납부한 것으로 해석하여야 함이 타당함으로, 투자금을 받은 (주)에스티엔이 해당 금원을 비록 운영자금 등으로 사용하였다고 하더라도 양해각서 이행(주식 이분 양도)을 위한 준비를 정상적으로 하여왔다는 점에서 사기의 범의를 인정하기 어려운 것으로 판단하였다. 따라서 피의자의 사기 혐의에 대해 불기소(혐의없음) 의견임.

## 2)업무상횡령

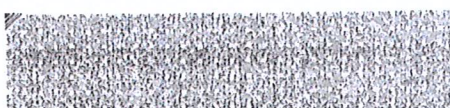
- 피의자가 업무상횡령하였다고 주장하는 방송장비는 2018. 10. 고소법인이 (주)에스티





엔스포츠에 대한 투자를 시작하는 시점에 구매하여 (주)에스티엔에 발송한 것이다.

- 당시 양 법인은 양해각서 내용대로 고소법인의 (주)에스티엔스포츠에 대한 인수가 진행될 것으로 믿었고, 이에 고소법인 측에서는 그러한 사업의 일환으로 방송장비를 인도하고 이후 ABL을 진행하였다.
- 하지만 ABL리그가 진행되던 당시(2018. 10. ~ 2019. 1. 경)는 (주)에스티엔스포츠는 과기정통부 인허가 절차가 완료되지 않은 상태였으므로, 해당 중계는 (주)에스티엔스포츠가 아닌 (주)에스티엔과 고소법인이 협력하여 진행한 것으로 봐야한다. 이와 관련하여 (주)에스티엔 측은 2018. 12.경 ABL리그 중계 비용 정산과 관련하여 고소법인의 '오봉서'에게 중계비용을 청구하였으나 오히려 고소법인 측에서 양해각서 이행을 이유로 비용 정산 거절하는 의사를 밝힌 것이고, 현재까지 비용 정산이 되지 않았다.
- 참고인 최인국 역시 담당 수사관에게 ABL중계 관련하여 비용 정산이 완료되지 않았음을 인정하였다.
- 피의자에게 해당 방송장비들 사진 전송 요청하여 열람한 바 현재 (주)에스티엔 사무실에 포장된 채로 보관되어 있는 것으로 판단된다.
- 위와 같은 내용 종합적으로 고려한 바 ①해당 방송장비들은 양해각서 이행의 일환으로 고소법인 측에서 (주)에스티엔으로 발송한 것으로 판단되며, ②호주에서 한국으로 재발송할 때에도 고소법인 측에서 (주)에스티엔으로 발송하였고, ③당시 중계 사업 관련한 비용 정산이 완료되지 않았음을 고소법인과 피의자 모두 인정하고 있고, ④해당 장비들 (주)에스티엔에서 매각하거나 사용하는 등 처분하지 않고 그대로 보관하고 있으며, ⑤아직 본 건 양해각서 관련한 사실 관계 다툼이 민사법원에서도 진행 중인 바,
- 피의자의 불법영득의사 인정할 수 없는 것으로 판단하여 업무상횡령 혐의에 대해 불기소(혐의없음) 의견임.







## 사. 결론

피의자의 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)혐의에 대해 불기소(혐의없음) 의견, 업무상횡령 혐의에 대해 불기소(혐의없음) 의견임.

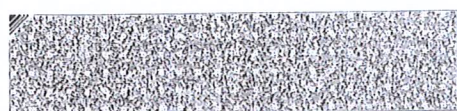
2020. 5. 20.

서울강서경찰서

사법경찰관

경위 김형태

서울남부지방검찰청 검사장 귀하



검찰-2020-212-00097-PCD00221879540



2020-09-16

9 / 9